

AVISO Y DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES INTEGRAL

Con fundamento en los artículos 15, 16 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (“la Ley”) y su reglamento hacemos de su conocimiento que **Alta Capital S.A. de C.V., S.O.F.O.M. E.N.R (en adelante el Acreditante)**, es el responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informa:

El presente Aviso de Privacidad es aplicable a toda la información recopilada por el Acreditante sobre usted.

El Acreditante en todo momento buscará que el tratamiento de sus datos personales observen los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, a efecto de respetar los derechos e intereses de cada individuo en relación con su intimidad, sus datos personales y el derecho a la autodeterminación informativa.

1. FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS

PRINCIPALES

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, que son necesarias para llevar a cabo y mantener la relación jurídica entre el responsable y el titular, para así poder brindarle el servicio que solicita:

1. Identificar, consultar y verificar los datos e información que nos proporciona; celebrar con usted el contrato, pagaré y demás documentos relacionados con el servicio solicitado;
2. Realizar gestiones inherentes al otorgamiento y cobro de crédito
3. Creación, análisis, actualización y conservación de un expediente de identificación;
4. Cumplimiento de leyes federales y locales, al igual que disposiciones legales aplicables.

SECUNDARIAS

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindar un mejor servicio:

1. Para fines de prospección comercial e investigación que nos permitan mejorar nuestros productos;
2. Para entender mejor sus necesidades, ofertar nuevos productos, entender mejor sus necesidades, para fines estadísticos y para contactarlos con fines semejantes;
3. Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos y la experiencia de mercado;
4. Notificarle sobre cambios en los productos y/o servicios contratados;
5. Mantener comunicación a fin de brindar un mejor servicio.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede manifestar su negativa a través de (i) un escrito libre dirigido a nuestra área de cumplimiento, firmado por su titular o representante con facultades enviado por correo electrónico a la siguiente contacto@capitalta.mx

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

2. DATOS PERSONALES QUE SERÁN OBJETO DE TRATAMIENTO

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

- **Datos de identificación:** nombre, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), número de identificación vigente, entre otros.
- **Datos de contacto:** domicilio, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, entre otros.
- **Datos patrimoniales:** Actividad económica, giro, profesión, información bancaria tal como ingresos, número de cuenta bancaria, entre otros.

Nota: para llevar a cabo las finalidades del presente aviso de privacidad, no es necesario la obtención de datos personales sensibles.

3. TRANSFERENCIAS DE DATOS.

Nos comprometemos a no transferir sus datos personales a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija dicho ordenamiento legal.

Las transferencias que el Acreditante puede realizar apegado a dicho artículo son:

- Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
- Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
- Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas
- Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero;
- Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia;
- Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial
- Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular.

4. MEDIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad podemos recabar sus datos personales de distintas formas: de manera directa en las oficinas y otras fuentes públicas permitidas por la Ley.

5. MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER DERECHOS ARCO

Hacemos de su conocimiento que en cualquier momento usted tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición sobre el tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO). Usted podrá hacer ejercicio de sus derechos ARCO, así como revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso?

Para que usted pueda ejercer sus derechos ARCO y/o revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales puede hacerlo mediante escrito libre firmado por su titular o representante con facultades enviado por correo electrónico a la siguiente dirección: contacto@capitalta.mx La solicitud debe contener y acompañar lo siguiente:

1. El nombre del titular de los datos personales.
2. Número telefónico y correo electrónico.
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
4. Identificación del titular y en su caso identificación y poder con facultades necesarias para ejercer el derecho en nombre del titular.
5. En el caso de solicitudes de Rectificación de datos personales, el titular deberá indicar además de lo señalado en los numerales 1,2,3 y 4, las modificaciones a realizarse.

A partir de la recepción, el Acreditante tendrá un plazo de 20 días hábiles para responder a su solicitud, sin embargo, dicho plazo podrá ser ampliado por un periodo de tiempo igual, lo que le será notificado, por el medio que usted nos haya indicado para tales efectos, señalando las razones de dicha ampliación, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea para atenderla, o bien, no esté acompañada de los documentos a los que se hace referencia, o no indique claramente las modificaciones a realizarse, el responsable podrá requerir del titular, por una vez y dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a su solicitud. El titular contará con diez días para cumplir con el requerimiento, contados a partir de que reciba la solicitud. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.

Es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.

6. LIMITACIÓN EN EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES

Además del ejercicio de los derechos ARCO y la Revocación del consentimiento, es posible limitar el uso y divulgación de la información personal mediante los siguientes mecanismos:

La inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad (PREP), que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), o en el Registro Público de Usuarios (REUS) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

El registro en el listado de exclusión de el Acreditante, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por parte del responsable. Para lo que podrá solicitar su inscripción al área de cumplimiento mediante el correo contacto@capitalta.mx

7. CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, mediante su publicación en nuestra página de internet.

8. CONSENTIMIENTO

Como titular, otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad.